

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1373/2532

บริษัทเมโทรแมชีนเนอรี จำกัด

โจทก์

นายชูศักดิ์ รัตนสุวรรณ

จำเลย

นายสมศักดิ์ เทียนจันทร์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 153

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ปราบกฏว่าส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้โจทก์ไม่ได้ และจำเลยมิได้แถลงให้ศาลชั้นต้นทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 131)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121,123)

คำสั่ง

เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดแล้ว ก็เป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติล้มละลาย จำเลยจะมาขอให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา

231ประกอบด้วยมาตรา 247 ดังคดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่ จึงให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดแล้ว ก็เป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติล้มละลาย จำเลยจะมาขอให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231ประกอบด้วยมาตรา 247 ดังคดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่ จึงให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>